

Задание 11.1. Действия, необходимые для регистрации программного продукта

1. Определить правообладателя программы

Нужно установить, кому принадлежат права на программный продукт: автору, группе разработчиков, организации или заказчику.

2. Подготовить название программы

Название должно быть указано в заявке и совпадать с названием в документации.

3. Подготовить описание программы

В описании указывают назначение программы, область применения, основные функции, технические особенности.

4. Подготовить материалы, идентифицирующие программу

Обычно это фрагменты исходного кода, описание алгоритмов, интерфейса, структуры программы или другая документация.

5. Заполнить заявление на государственную регистрацию

Форма заявления размещается на сайте Роспатента.

6. Подготовить комплект документов

В него входят заявление, материалы программы, сведения об авторах и правообладателе, а также согласия и доверенности, если они необходимы.

7. Оплатить государственную пошлину

Размер пошлины зависит от способа подачи и категории заявителя.

8. Подать заявку в Роспатент

Заявку можно подать через официальный сайт Роспатента, портал Госуслуг или через представителя.

9. Дождаться проверки заявки

Роспатент проводит формальную проверку документов и материалов.

10. Получить свидетельство о государственной регистрации

После успешной проверки сведения о программе вносятся в реестр, а заявитель получает свидетельство о регистрации программы для ЭВМ.

11. Использовать свидетельство для защиты прав

Свидетельство подтверждает факт регистрации программы и может использоваться при заключении договоров, продаже продукта, передаче прав и защите интересов правообладателя.

Задание 11.2. Права пользователя программного продукта

1. **Право использовать программу по назначению**
Пользователь имеет право запускать и применять программу в пределах, указанных в лицензии.
2. **Право установить программу на устройство**
Пользователь может установить программу на компьютер, сервер или другое устройство, если это разрешено условиями лицензии.
3. **Право хранить копию программы**
Пользователь может хранить экземпляр программы для личного или служебного использования в рамках договора.
4. **Право создавать резервную копию**
Добросовестный пользователь может сделать резервную копию программы, если она нужна для замены утраченного или повреждённого экземпляра.
5. **Право получать обновления**
Если это предусмотрено лицензией, пользователь имеет право получать обновления, исправления ошибок и новые версии программы.
6. **Право на техническую поддержку**
Пользователь может обращаться за технической помощью, если такая поддержка указана в договоре или условиях обслуживания.
7. **Право получать информацию о программе**
Пользователь имеет право знать назначение программы, её основные функции, системные требования и условия использования.
8. **Право использовать документацию**
Пользователь может применять инструкции, руководства и справочные материалы, предоставленные вместе с программой.
9. **Право на защиту персональных данных**
Если программа собирает данные пользователя, он имеет право знать, какие данные обрабатываются и как они защищаются.
10. **Право требовать исправления недостатков**
При наличии ошибок или несоответствия заявленным функциям пользователь может обратиться к разработчику или поставщику в порядке, предусмотренном договором.
11. **Право отказаться от использования программы**
Пользователь может прекратить использование программы и удалить её со своих устройств.
12. **Право использовать программу только в пределах лицензии**
Пользователь не имеет права копировать, распространять, изменять или продавать программу без разрешения правообладателя, если это не предусмотрено договором.